Contrato de licença anual e prestação de serviços

Minuta para revisão - versão 2026-10-14-v2. Não é contrato assinado nem política jurídica aprovada. Condições pendentes devem ser definidas antes da contratação.

1. Identificação e aprovação

MINUTA PARA REVISÃO. Este documento não está assinado, não constitui contrato aprovado e não produz aceite automático por gerar, enviar ou ativar um código. As condições pendentes devem ser preenchidas e revistas pelo fornecedor e pela assessoria jurídica da prefeitura.

Fornecedor proposto: 53.311.488 LUCAS GERALDO ALBERTINAZZI, CNPJ 53.311.488/0001-34, Brotas/SP. Endereço completo, representante, dados cadastrais atuais e canal institucional de atendimento: A CONFIRMAR. O cadastro público informa albertinazzilucas98@gmail.com, sujeito à confirmação de uso institucional.

Contratante: [razão social da prefeitura], CNPJ [a preencher], endereço [a preencher], representante autorizado [a preencher], gestor e fiscal do contrato [a preencher]. Processo administrativo, proposta, edital ou ato de contratação direta, empenho e dotação: [a preencher conforme o procedimento aplicável].

2. Objeto e funcionalidades incluídas

Licença de uso do EducaMov por uma prefeitura, para gestão do programa municipal de transporte/reembolso estudantil, conforme os módulos disponíveis na versão contratada. Inclui painel administrativo web, acesso dos usuários autorizados, aplicativo Android disponibilizado pelo fornecedor, cadastros municipais, fornecedores e estudantes, autorizações anuais, envio e análise de documentos, acompanhamento de solicitações, decisões, comunicados, relatórios e controles de acesso e licença.

O funcionamento de cada módulo depende das regras e configurações municipais e dos requisitos técnicos descritos na proposta. A aprovação de benefícios, definição de elegibilidade, conferência da veracidade dos documentos e realização dos pagamentos aos estudantes são responsabilidades da prefeitura; o aplicativo apoia o processo administrativo.

Versões iOS, publicação nas lojas, migração histórica de dados, integrações específicas, volumes máximos de usuários/documentos e capacidade total de armazenamento devem constar expressamente da proposta antes da assinatura. Cada anexo de pagamento municipal atualmente aceita PDF, JPG ou PNG até 5 MB; os demais módulos podem ter formatos próprios.

3. Prazo anual, ativação e renovação

O acesso anual abrange 12 meses contados da ativação do código pela prefeitura, a partir da data de início autorizada no contrato. A emissão do código registra contrato e autorização de início, sem depender do recebimento financeiro prévio. Após conferir a entrega, o fiscal municipal emite o atesto; sua referência, data e responsável são registrados separadamente do pagamento. O painel registra início e encerramento. A data operacional de ativação deve estar compatível com a vigência, autorização de início e condições orçamentárias do instrumento de contratação municipal.

O código é individual e de uso único. A reemissão invalida o anterior. O envio por e-mail não inicia o prazo. A nova ativação de renovação ocorre após o vencimento da licença anterior, conforme o fluxo disponível. Renovação e novo valor dependem de aprovação e formalização; não há cobrança automática contratada por esta minuta.

Ao término, o acesso operacional pode ser suspenso. Comunicação prévia, janela de exportação dos dados, suporte à transição e condições de guarda devem ser definidos no anexo contratual antes da assinatura. A expiração da licença não equivale a ordem automática de eliminação de registros públicos.

4. Preço, pagamento e documentos fiscais

Preço padrão: R$ 16.000,00 por prefeitura, para contrato de 12 meses. Pagamento único no início, após disponibilização e recebimento do acesso contratado, atesto pelo fiscal competente, emissão da nota fiscal e regular liquidação da despesa, no prazo definido no instrumento municipal. O registro financeiro é separado da ativação da licença e não autoriza cobrança automática. Pagamento antecipado somente por exceção devidamente justificada, quando representar sensível economia ou for indispensável à obtenção do objeto, com previsão expressa no instrumento, obrigação de devolução por inexecução e garantias quando exigidas, conforme o art. 145 da Lei 14.133/2021. Esse adiantamento excepcional não está habilitado no fluxo padrão do sistema.

O código e a mensagem de confirmação não substituem nota fiscal, empenho, atesto ou demais documentos exigidos. A emissão fiscal e os documentos de regularidade ficam a cargo do fornecedor, conforme o regime aplicável. Critérios de medição, recebimento provisório/definitivo, fiscalização, reajuste, retenções e encargos: [a definir no instrumento municipal].

Os critérios de recebimento devem identificar a licença anual e os direitos de uso efetivamente entregues. O atesto inicial de disponibilização do acesso não comprova a execução de obrigações futuras de hospedagem, suporte e manutenção. Se houver pagamento antecipado dessas prestações, a prefeitura deve analisar o enquadramento e prever expressamente as condições do art. 145. O registro no sistema não aprova automaticamente esse procedimento.

5. Assistência e manutenção incluídas

O escopo proposto inclui orientação remota sobre o uso dos módulos contratados, apoio à configuração inicial, triagem de falhas, manutenção corretiva de defeitos do produto e atualizações de segurança e compatibilidade dos componentes mantidos pelo fornecedor durante a licença. A política de suporte integra o contrato após aprovação.

Canais, dias e horários, fuso, prazo de primeira resposta por criticidade, procedimento de escalonamento, treinamento, agenda de manutenção, níveis de disponibilidade e medidas de continuidade: A DEFINIR E APROVAR. A minuta não promete atendimento 24 horas, tempo fixo de solução ou disponibilidade ininterrupta.

Desenvolvimento de novas funções, personalizações, novos relatórios, integrações sob demanda, importação de bases antigas, suporte presencial, equipamentos, internet, serviços de terceiros cobrados à parte e atendimento extraordinário dependem de previsão expressa ou orçamento adicional.

6. Operação, dados e segurança

O fornecedor deve executar os serviços e manter controles de acesso compatíveis com o escopo aprovado. A prefeitura mantém dados atualizados, indica responsáveis, controla seus acessos e comunica incidentes ou usos indevidos. As contas são pessoais; credenciais e códigos não devem ser compartilhados fora das pessoas autorizadas.

Para os dados dos estudantes tratados conforme instruções municipais, a prefeitura atua como controladora e o fornecedor como operador, observadas as atividades efetivamente exercidas. O anexo de proteção de dados deve estabelecer instruções, finalidades, categorias, bases legais, suboperadores, transferências internacionais, segurança, apoio aos titulares, incidentes, guarda e destinação final.

A operação atual é de homologação e utiliza serviços de infraestrutura externos sujeitos a limites e interrupções. Antes de uma contratação com garantias de produção, definir hospedagem, armazenamento, monitoramento, frequência/retenção de backups, testes de restauração, metas de recuperação e custos. Os objetivos RPO/RTO e a disponibilidade serão aqueles expressamente aprovados, não presumidos.

7. Direitos de uso e responsabilidades

A licença autoriza o uso pela prefeitura e usuários vinculados durante o período contratado. Não transfere automaticamente propriedade intelectual, código-fonte, exclusividade, direito de revenda ou sublicenciamento. Componentes de terceiros mantêm suas próprias licenças. Titularidade, eventual cessão e direitos sobre customizações precisam observar a proposta e o instrumento aplicável.

A prefeitura responde por suas decisões administrativas e pelo conteúdo que insere. O fornecedor responde pela execução de suas obrigações, segundo o contrato e a legislação aplicável. Responsabilidades, garantias, sanções, hipóteses de inadimplemento, força maior e mecanismos de solução de divergências devem ser delimitados no instrumento aprovado, sem afastar obrigações legais.

8. Alterações, rescisão e formalização

Alterações de escopo, preço, vigência e garantias dependem da formalização exigível. Hipóteses, procedimento e efeitos de rescisão, contraditório quando aplicável, tratamento financeiro, transição e devolução de dados: [a preencher]. Não se estabelece nesta minuta reembolso automático ou renúncia a direitos legais.

Para prefeitura sujeita à Lei 14.133/2021, o instrumento deve ser adaptado ao processo de contratação e incluir as cláusulas necessárias, atribuições de fiscalização e condições de vigência. Foro e meios de solução de conflitos: [a definir conforme o regime aplicável].

Local e data: [a preencher]. Assinaturas do fornecedor, representante autorizado da prefeitura e demais intervenientes exigíveis: [a preencher]. Anexos a aprovar: proposta, matriz de funcionalidades/limites, suporte e manutenção, proteção de dados e plano de operação/continuidade.

Referências para revisão

Lei 14.133/2021, especialmente cláusulas contratuais e duração: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

LGPD - Lei 13.709/2018: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm